

Algemene voorwaarden

1. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan een behandelend advocaat worden verstrekt in verband met de door Zorgeloosch groep verrichte werkzaamheden bestaande uit – doch niet uitsluitend – (echt)scheidingszaken, waaronder ontbinding geregistreerd partnerschap.
2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over de cliënt, is/zijn dat de opdrachtgever(s).
3. Onder behandelend advocaat wordt verstaan één van de advocaten die zijn verbonden aan onderstaande kantoren die het dossier van de cliënt in behandeling heeft genomen:
 - a. Henselmans Advocaat gevestigd aan de Omval 237, 1096 HR te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56864795;
 - b. mr. S. Guman Advocatuur gevestigd aan de Van Tuyll van Serooskerkenweg 118, 1076 JS te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34378042;
 - c. Evertsz law & litigation gevestigd aan de Aert van Nesstraat 45 3012 CA te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68141513.

2. Opdracht

1. Een opdracht komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door de behandelend advocaat.
2. De cliënt kan te allen tijde de opdracht aan de behandelend advocaat intrekken. De behandelend advocaat zal dan zijn werkzaamheden beëindigen op zodanige wijze dat schade voor de cliënt wordt voorkomen en/of in het voorkomend geval tot de minste schade leidt.
3. In het kader van de behandeling van het dossier zullen geen derdengelden in ontvangst worden genomen of doorbetaald.

3. Intrekken opdracht; opschorting werkzaamheden

1. De behandelend advocaat is gerechtigd de opdracht te beëindigen indien zich omstandigheden voordoen, waardoor van de behandelend advocaat in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de werkzaamheden worden voortgezet.

4. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de behandelend advocaat voor schade, die voortkomt uit of verband houdt met een fout in de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelend advocaat in het specifieke geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.
2. De behandelend advocaat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, die met instemming van de cliënt ten behoeve van de opdracht zijn ingeschakeld. Onder derden wordt in ieder geval verstaan: de mediator die voor de cliënt (echtscheidings-) convenanten of ouderschapsplannen heeft opgesteld, medewerkers van de Zorgeloosch groep en of andere adviseur van de cliënt.
3. Iedere vordering jegens de behandelend advocaat vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, althans op het moment waarop de benadeelde redelijkerwijs bekend is of bekend had kunnen zijn met het schadeveroorzakende feit.
4. Opdrachtgever heeft de verplichting om binnen twee maanden na ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid, de behandelend advocaat van die mogelijke aanspraak schriftelijk en onverwijld in kennis te stellen.

Paraaf cliënt:

Paraaf cliënt:

5. Klachten

1. Wanneer de cliënt ontevreden is over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening, dient de klacht in eerste instantie met de behandelend advocaat te worden besproken en afgehandeld. Binnen een maand na ontvangst van de klacht zal de behandelend advocaat de klager schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. De klager wordt in elk geval in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht.
2. Voor de kosten van de behandeling van de klacht is geen vergoeding verschuldigd. Iedere partij draagt de eigen kosten.
3. Leidt de afhandeling van de klacht niet tot een bevredigende oplossing dan kan de cliënt de klacht voorleggen aan de deken der Orde van Advocaten of de Geschillencommissie Advocatuur

6. Rechtskeuze; ingangsdatum

1. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing en is bij uitsluiting de rechtbank te Amsterdam bevoegd om van een eventueel rechtsgeschil in eerste instantie kennis te nemen.

Handtekening voor akkoord cliënt :

Handtekening voor akkoord cliënt :
